

1010614-13.2022.8.26.0152

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Eduardo de Lima Galduróz

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... que, em 2 de julho de 2022, houve o furto de seu cartão.

De posse do cartão, terceiros realizaram compras impugnadas a fls. 28.

Pugna, agora, pela declaração de inexigibilidade, além de indenização por danos morais.

Assiste-lhe razão, em parte.

As alegações autorais são verossímeis, porque amparadas por boletim de ocorrência acerca do furto (fls. 36/38), extrato ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia - SP - cep 06717-235

1010614-13.2022.8.26.0152 - lauda

Autos conclusos ao(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito, Dr(a) Eduardo de Lima Galduróz. Cotia, 05 de dezembro de 2022. Escrevente/Servidor, MICHAEL DAVID DAMASCENO DOS SANTOS.

SENTENÇA

Processo nº:

1010614-13.2022.8.26.0152

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Jonh Kennedy Barbosa Siqueira

Requerido:

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz de Direito: Dr. Eduardo de Lima Galduróz

Vistos.

Dispensado o relatório, artigo 38, Lei nº 9.099/95.

Preliminares que se imbricam com o mérito e que com ele serão apreciadas.

A ação é parcialmente procedente.

O autor demonstrou ser titular do cartão de crédito administrado pelo banco réu.

Alude que, em 2 de julho de 2022, houve o furto de seu cartão.

De posse do cartão, terceiros realizaram compras impugnadas a fls. 28.

Pugna, agora, pela declaração de inexigibilidade, além de indenização por danos morais.

Assiste-lhe razão, em parte.

As alegações autorais são verossímeis, porque amparadas por boletim de ocorrência acerca do furto (fls. 36/38), extrato bancário (fls. 17/28), reclamação administrativa (fls. 29/35) e, porquanto não solucionado tal imbróglío em sede administrativa, por meio do ajuizamento desta ação, exatamente as condutas esperadas de consumidor de boa-fé lesado em seus direitos.

Assim, caberia ao banco-requerido, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a demonstração de que as operações teriam sido realizadas pelo autor.

E nem se diga que a prova a ser produzida pelo banco é de difícil produção, pois, detentor de enorme aparato tecnológico, poderia se valer, por exemplo, de imagens dos estabelecimentos no momento das compras, ou de constatação, por meio de gravação telefônica, a fim de se verificar quem de fato está em uso do cartão de crédito.

Não se animou a tanto.

É certo que a emissão de cartão de crédito, e a possibilidade de sua utilização inclusive sem a senha, apenas com os dados contidos no plástico, consubstancia-se em um serviço disponibilizado ao consumidor.

A forma mais dinâmica de realizar transações, por meio do cartão, tem, em contrapartida, um decréscimo natural na segurança das operações, que podem ser fraudadas pela atuação de terceiros.

Trata-se, aqui, entretanto, de fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria natureza do serviço disponibilizado pelo banco, e do qual extrai vultosos lucros.

Nesse tanto, é de aplicação o disposto na Súmula de nº 479, do STJ:

“Súmula nº 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Procedente, pois, o pedido do autor para serem declaradas inexigíveis as compras realizadas em seu cartão de crédito nos dias 2 e 3 de julho de 2022, nos dias 2.7.2022: Capivara Café São Paulo – R\$ 9,00; e 3.7.2022: Estrela da Fernão Dias São Paulo – R\$ 16,00; PAG* Bar e Lanchonete Est São Paulo – R\$ 3,50; PAG* Empório Sales – R\$ 1.900,00; PAG* Empório Sales – R\$ 1.690,00; Ednaldo Moraes de Melo São Paulo – R\$ 50,00; PAG* Emporio Sales – R\$ 1.568,37; Antonio Joao Dos São Paulo – R\$ 5,00; PAG*Cesar Cristóvão Da ITAPEVI – R\$ 30,00; PAG* Ronildon Fernando MOGI DAS CRU – R\$ 24,00, conforme extrato de fls. 28, e considerando o conjunto postulatório (§ 2.º, art. 322, CPC), ao banco cabendo, via de consequência, o reenvio de fatura do mês de julho/agosto de 2022 (a depender do mês em que lançadas as compras objeto da ação), sem as aludidas compras e a cobrança de juros e demais consectários legais, pois ao autor não são atribuíveis os efeitos da mora (art. 396, CC).

Não tendo havido, de resto, consequências mais deletérias, como ameaça comprovada ao mínimo existencial do autor, tem-se que os desdobramentos do caso foram estritamente patrimoniais, não havendo, por isso, falar em indenização por danos morais.

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para, em confirmação à liminar concedida a fls. 47, declarar a inexigibilidade das operações, realizadas via cartão de crédito, nos dias: 2.7.2022: Capivara Café São Paulo – R\$ 9,00; e 3.7.2022: Estrela da Fernão Dias São Paulo – R\$ 16,00; PAG* Bar e Lanchonete Est São Paulo – R\$ 3,50; PAG* Empório Sales – R\$ 1.900,00; PAG* Empório Sales – R\$ 1.690,00; Ednaldo Moraes de Melo São Paulo – R\$ 50,00; PAG* Emporio Sales – R\$ 1.568,37; Antonio Joao Dos São Paulo – R\$ 5,00; PAG*Cesar Cristóvão Da ITAPEVI – R\$ 30,00; PAG* Ronildon Fernando MOGI DAS CRU – R\$ 24,00, ao banco cabendo, via de consequência, o reenvio de fatura do mês de julho/agosto de 2022 (a depender do mês em que lançadas as compras objeto da ação), sem as aludidas compras e a cobrança de juros e demais consectários legais, pois ao autor não são atribuíveis os efeitos da mora (art. 396, CC), pena que, enquanto assim não o fizer, não poder considera-lo em mora.

Com isso, dou por extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários, incompatíveis com a espécie.

Eventual recurso deverá ser interposto por advogado no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, acompanhado das razões e do pedido do recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito seguintes à interposição, o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, §1º e 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. (despesas postais com citação e intimação; despesas de diligências dos Oficiais de Justiça; taxa judiciária equivalente a 1% do valor atualizado da causa somado a 4% do valor fixado na sentença, observado o valor mínimo de 5 UFESPs cada parcela, na forma do artigo 2º, parágrafo único, III e IX, e artigo 4º I, II e §1º, da Lei Estadual nº 11.608/03, etc.).

P.R.I.C.

Cotia, aos 5 de dezembro de 2022.

Eduardo de Lima Galduróz

Juiz de Direito